

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



Chính sách & cơ sở pháp lý

Ứng dụng chia sẻ xe máy điện P2P trong cộng đồng dân cư

Advisor(s): **Trương Tuấn Anh**

Student(s): Âu Nguyễn Hùng Mạnh 2211991

Dương Hoàng Long 2211873

Hàng Nhật Long 2211874

HO CHI MINH CITY, DECEMBER 2025



MỤC LỤC

1	Khung pháp lý cho nền tảng cho thuê xe	3
1.1	Hợp đồng cho thuê xe (Hợp đồng thuê tài sản)	3
1.2	Giấy tờ xe & điều kiện lưu hành	3
1.3	Đăng ký kinh doanh & đăng ký sàn/ứng dụng	4
1.4	Thuế & hóa đơn	4
1.5	Giấy tờ người thuê xe & điều kiện sử dụng	4
1.6	Bảo vệ thông tin & quyền lợi người dùng	5
1.7	Cam kết trách nhiệm, bồi thường & bảo hiểm	5
1.8	KYC, chống rửa tiền & thanh toán	5

1 Khung pháp lý cho nền tảng cho thuê xe

1.1 Hợp đồng cho thuê xe (Hợp đồng thuê tài sản)

Văn bản & điều khoản:

- Bộ luật Dân sự 2015 (BLDS) – Mục Hợp đồng thuê tài sản:
 - Điều 472 (Khái niệm hợp đồng thuê);
 - Điều 473 (Giá thuê);
 - Điều 474 (Thời hạn thuê);
 - Các điều 476–480 (Giao tài sản, bảo đảm giá trị sử dụng, nghĩa vụ bảo quản/sử dụng đúng mục đích);
 - Các điều 481–482 (Trả tiền thuê và chấm dứt hợp đồng).
- Luật Giao dịch điện tử 2023 – Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu khi giao kết hợp đồng điện tử (Điều 38, 15–18)^[2].

Áp dụng: Hợp đồng thuê xe có thể được lập điện tử trên ứng dụng, tuân theo^[1;2]. Điều khoản nên bao gồm: mô tả xe, thời hạn thuê, giá thuê, đặt cọc, phạm vi sử dụng, trách nhiệm khi hư hỏng, bảo hiểm, chấm dứt và bồi thường — tuân theo Điều 472, 474, 476–482 BLDS.

“Hợp đồng thuê tài sản theo BLDS 2015 (Điều 472, 474, 476–482) được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Luật Giao dịch điện tử 2023 (Điều 38)”^[1;2].

1.2 Giấy tờ xe & điều kiện lưu hành

Văn bản & điều khoản:

- Thông tư 24/2023/TT-BCA – Đăng ký, biển số xe cơ giới^[3].
- Nghị định 03/2021/NĐ-CP – Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới^[4].
- Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi ND 123/2021/NĐ-CP) – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ^[5].

Áp dụng: Chủ xe đưa xe lên nền tảng phải có đăng ký xe hợp pháp và bảo hiểm TNDS còn hiệu lực^[3;4].

“Mỗi xe niêm yết trên sàn bắt buộc có đăng ký theo TT 24/2023/TT-BCA và bảo hiểm TNDS theo ND 03/2021/NĐ-CP.”^[3;4].

1.3 Đăng ký kinh doanh & đăng ký sàn/ứng dụng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 52/2013/NĐ-CP – Về thương mại điện tử, Điều 18^[6].
- Nghị định 85/2021/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ của sàn TMDT^[7].
- Thông tư 01/2022/TT-BCT – Quy định đăng ký website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMDT^[8].

Áp dụng: Nền tảng cho thuê xe là dịch vụ TMDT → phải đăng ký với Bộ Công Thương^[8]. Quy trình đặt thuê tuân thủ Điều 18 ND 52/2013/NĐ-CP^[6].

“Sàn đáp ứng chế độ ‘đăng ký’ theo TT 01/2022/TT-BCT và quy trình đặt thuê tuân thủ Điều 18 ND 52/2013/NĐ-CP.”^[6;8].

1.4 Thuế & hóa đơn

Văn bản & điều khoản:

- Thông tư 40/2021/TT-BTC – Hướng dẫn thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cho thuê tài sản^[9].
- Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC – Quy định về hóa đơn điện tử^[10].

Áp dụng: Nếu doanh thu cho thuê ≥ 100 triệu/năm → phải kê khai/nộp thuế theo TT 40^[9]. Nền tảng có thể hỗ trợ tính thuế và xuất HĐĐT theo ND 123 & TT 78^[10].

“Cơ chế thuế với cá nhân cho thuê áp dụng TT 40/2021/TT-BTC (ngưỡng 100 triệu/năm); hóa đơn điện tử theo ND 123/2020 và TT 78/2021/TT-BTC.”^[9;10].

1.5 Giấy tờ người thuê xe & điều kiện sử dụng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 100/2019/NĐ-CP – Nghĩa vụ mang GPLX, đăng ký xe, bảo hiểm và chế tài khi vi phạm^[5].

Áp dụng: Người thuê phải KYC, cung cấp GPLX hợp lệ và chịu trách nhiệm khi vi phạm luật giao thông^[5].



1.6 Bảo vệ thông tin & quyền lợi người dùng

Văn bản & điều khoản:

- Nghị định 13/2023/NĐ-CP – Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPD)^[11].
- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 – Quy định giao dịch từ xa^[12].

Áp dụng: Chính sách bảo mật và consent trong app tuân thủ PDPD^[11]; cơ chế khiếu nại – hoàn tiền theo Luật BVQLNTD 2023^[12].

“Nền tảng xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu theo ND 13/2023 và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng theo Luật BVQLNTD 2023.”^[11;12].

1.7 Cam kết trách nhiệm, bồi thường & bảo hiểm

Văn bản & điều khoản:

- BLDS 2015 – Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng^[1].
- Nghị định 03/2021/NĐ-CP – Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe^[4].

Áp dụng: Xe bắt buộc có bảo hiểm TNDS^[4]. Quy trình sự cố, bồi thường theo quy định BLDS và ND 03/2021^[1;4].

1.8 KYC, chống rửa tiền & thanh toán

Văn bản & điều khoản:

- Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 & Nghị định 19/2023/NĐ-CP^[13].
- Nghị định 52/2024/NĐ-CP – Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt^[14].

Áp dụng: Nền tảng phải kết nối cổng thanh toán được NHNN cấp phép, đáp ứng quy định AML^[13;14].

References

- [1] Bộ luật Dân sự 2015 – Mục Hợp đồng thuê tài sản (Điều 472–482). Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [2] Luật Giao dịch điện tử 2023 – Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, Điều 38 và các Điều 15–18. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [3] Thông tư 24/2023/TT-BCA – Đăng ký, cấp biển số định danh cho xe cơ giới. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [4] Nghị định 03/2021/NĐ-CP – Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nguồn: *vanban.chinhphu.vn*.
- [5] Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi bởi ND 123/2021/NĐ-CP) – Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [6] Nghị định 52/2013/NĐ-CP – Về thương mại điện tử, Điều 18 quy định cơ chế xác nhận nội dung hợp đồng điện tử. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [7] Nghị định 85/2021/NĐ-CP – Sửa đổi, bổ sung nghĩa vụ của sàn thương mại điện tử và người bán. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [8] Thông tư 01/2022/TT-BCT – Quy định đăng ký website và ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Nguồn: *vanban.chinhphu.vn*.
- [9] Thông tư 40/2021/TT-BTC – Hướng dẫn thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân kinh doanh, cho thuê tài sản (ngưỡng 100 triệu đồng/năm). Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [10] Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC – Quy định về hóa đơn điện tử. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [11] Nghị định 13/2023/NĐ-CP – Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA). Nguồn: *vanban.chinhphu.vn*.
- [12] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 – Quy định về trách nhiệm doanh nghiệp và giao dịch từ xa. Nguồn: *THƯ VIỆN PHÁP LUẬT*.
- [13] Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 & Nghị định 19/2023/NĐ-CP – Nghĩa vụ KYC và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Nguồn: *vanban.chinhphu.vn*.



- [14] Nghị định 52/2024/NĐ-CP – Quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Nguồn: *english.luatvietnam.vn*.